

Vereinsgründung & Förderstrategie

FRANKFURT AM MAIN · STAND JULI 2026 · ENTWURF V1 · FÜR DIE MITGRÜNDER:INNEN

Ein gemeinnütziger e.V. neben der bestehenden GbR ist der Schlüssel zu öffentlicher Förderung, steuerbegünstigtem Sponsoring und Haftungstrennung — und die Rechtsform, die TezCon Europe zum Contracting braucht.

KEIN RECHTS- ODER STEUERRAT

Diese Seite ist eine Arbeitsgrundlage. Satzung und Gemeinnützigkeit müssen von einem **Notar** und einem **Steuerberater** bzw. dem **Finanzamt** geprüft werden, bevor ihr sie einreicht. Alle Beträge sind ca.-Werte — vor Antrag gegenprüfen.

RECHTSFORM

e.V.

gemeinnützig, neben der GbR

GRÜNDER:INNEN

7

danach dauerhaft ≥ 3

ZWECK

Kunst & Kultur

§ 52 Abs. 2 Nr. 5 AO

DAUER

2–4 Mon.

jetzt starten

SETUP-KOSTEN

~100–200 €

ohne Berater

FREISCHALTET

Grants

Spenden · Sponsoring

Warum e.V. — und warum neben der GbR

- **Schaltet öffentliche Förderung frei** (Kulturamt Frankfurt, Kulturfonds, Stiftungen) — fast alle setzen Gemeinnützigkeit voraus.
- **Steuerbegünstigtes Sponsoring + Spenden** mit Spendenbescheinigung.

- **Haftungstrennung:** der Verein haftet mit seinem Vermögen — nicht ihr privat (wichtig bei einem 500-Personen-Event).
- **Ist die „agreed legal entity“** aus der TezCon-MoU fürs Contracting.

Die **GbR bleibt bestehen** für bezahlte Produktionsaufträge (Tech-Lead, Live-Minting). Der e.V. trägt die gemeinnützige Kulturarbeit + TezCon. Zwei Vehikel, eine Aufstellung.

Voraussetzungen

PUNKT	ANFORDERUNG
Gründungsmitglieder	mindestens 7 für die Eintragung (§ 56 BGB)
Mitglieder danach	dauerhaft ≥ 3 (unter 3 → Verlust der Rechtsfähigkeit, § 73 BGB)
Organe	Mitgliederversammlung + Vorstand (§ 26 BGB)
Satzung	schriftlich, von ≥ 7 Mitgliedern unterschrieben, datiert
Gemeinnütziger Zweck	Förderung von Kunst & Kultur (§ 52 Abs. 2 Nr. 5 AO), optional + Bildung
Registergericht	Amtsgericht Frankfurt am Main (Vereinsregister)
Finanzamt	Finanzamt Frankfurt am Main (Körperschaften / Vereine)

Der Ablauf in 8 Schritten

1 Konzept & Zweck festlegen

Was fördert der Verein konkret? Digitale Kunst, Ausstellungen, Community-Events wie TezCon, Bildungs-/Workshopformate. Formulierung muss zum § 52 AO-Katalog passen.

2 **Satzung entwerfen**

Das Herzstück — Pflichtinhalte + Gemeinnützigkeits-Klauseln (siehe unten). Für die steuerlichen Klauseln die Mustersatzung (Anlage 1 zu § 60 AO) wörtlich übernehmen.

3 **Satzung vom Finanzamt vorprüfen lassen**

Entwurf ans Finanzamt → gesonderte Feststellung nach § 60a AO. Vor Notar/Eintragung erspart das teure Nacharbeit.

4 **Gründungsversammlung abhalten**

≥ 7 Mitglieder: Gründung beschließen, Satzung beschließen, Vorstand wählen.
Gründungsprotokoll anfertigen; Satzung von allen unterschreiben.

5 **Notarielle Beglaubigung**

Die Anmeldung zum Vereinsregister wird vom Vorstand unterschrieben, Unterschriften notariell beglaubigt (§ 77 BGB). Ca. 30–100 €.

6 **Eintragung ins Vereinsregister**

Über den Notar beim Amtsgericht Frankfurt: Anmeldung, Satzung, Gründungsprotokoll, Vorstandsliste. Danach trägt der Name „e.V.“, Haftung ist beschränkt. Ca. 50–75 €.

7 **Anerkennung der Gemeinnützigkeit**

Feststellungsbescheid nach § 60a AO; laufend folgt der Freistellungsbescheid → berechtigt zu Spendenbescheinigungen und Förderfähigkeit.

8 **Nach der Gründung**

Vereinskonto eröffnen, Transparenzregister prüfen, Aufzeichnungen führen, Mittel zeitnah verwenden (§ 55 AO), jährliche Mitgliederversammlung, Steuererklärung „Gem 1“ (i.d.R. alle 3 Jahre).

Die Satzung — Pflichtinhalte

Allgemein (§§ 57, 58 BGB)

- Name (mit „e.V.“) und Sitz (Frankfurt am Main); Zweck.
- Eintritt/Austritt von Mitgliedern; Beiträge.
- Organe: Mitgliederversammlung, Vorstand; Einberufung, Beschlussfähigkeit, Protokoll.
- Regeln zu Vorstandswahl, Satzungsänderung, Auflösung; Geschäftsjahr.

Gemeinnützigkeit (§§ 51–68 AO) — zwingend

- **Selbstlosigkeit** (§ 55 AO): keine in erster Linie eigenwirtschaftlichen Zwecke.
- **Ausschließlichkeit & Unmittelbarkeit** (§§ 56, 57 AO).
- **Mittelverwendung** nur für satzungsmäßige Zwecke; keine Zuwendungen an Mitglieder.
- Keine unverhältnismäßig hohen Vergütungen, keine zweckfremden Ausgaben.
- **Vermögensbindung**: bei Auflösung fällt das Vermögen an eine *konkret benannte* andere gemeinnützige Körperschaft für Kunst & Kultur.

Die vier Steuer-Sphären WICHTIG FÜR TEZCON & SPONSORING

SPHÄRE	BEISPIELE	STEUER
Ideeller Bereich	Beiträge, Spenden, Zuschüsse	steuerfrei
Vermögensverwaltung	Zinsen, Vermietung	steuerfrei
Zweckbetrieb	satzungsgemäße Veranstaltung, die den Zweck verwirklicht	steuerbegünstigt
Wirtschaftl. Geschäftsbetrieb	aktive Werbung/Sponsoring, Verkauf	steuerpflichtig ab ~45.000 €

Hebel: TezCon als **Zweckbetrieb** gestalten (Tickets bleiben begünstigt). Sponsoring als bloße Logo-Duldung ist eher steuerfrei; aktive Werbung ist wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb (Freigrenze ~45.000 € brutto/Jahr, § 64 Abs. 3 AO).

Kritisch für ratata: GbR ↔ e.V. sauber trennen

ACHTUNG — GEMEINNÜTZIGKEITSRISIKO

Da dieselben Personen GbR und e.V. steuern, müssen Leistungen der GbR an den e.V. (z. B. bezahlte Tech-/Minting-Produktion für TezCon) **marktüblich, schriftlich beauftragt und dokumentiert** sein. Keine verdeckte Bevorteilung der Gründer über den Verein (§ 55 AO). Bei solchen Verträgen idealerweise unbefangene Vorstands-/Mitglieder mitentscheiden lassen.

Für ratata konkret

Name

Optionen: „**ratata e.V.**“ oder „**ratata — Verein für digitale Kunst und Kultur e.V.**“ Muss sich von bestehenden Vereinen am Registergericht unterscheiden und darf nicht irreführen — vorab im Vereinsregister prüfen; markenrechtliche Abgrenzung zur GbR mitdenken.

Die 7 Gründungsmitglieder

Aus eurem Netzwerk rekrutieren — Künstler:innen des Kollektivs, enge Partner. Passt zum Community-Charakter und ist später ein Glaubwürdigkeits-Asset für Anträge.

Zweck-Formulierung — Vorschlag, final mit Steuerberater abstimmen

Zweck des Vereins ist die Förderung von Kunst und Kultur, insbesondere der digitalen und zeitgenössischen Kunst — verwirklicht durch Ausstellungen, Veranstaltungen, Vermittlungs- und Bildungsformate, die Förderung von Künstlerinnen und Künstlern und den Aufbau einer offenen Community.

Förderquellen & aktuelle Fristen

Für ratata relevante Töpfe. Bei mehreren ist der **e.V. mit Freistellungsbescheid die Zugangsvoraussetzung**.

Kulturamt Frankfurt — Projektförderung Bildende Kunst

Fördert jährlich ~500 Personen/Projekte/Institutionen; Feld „Bildende Kunst & Künstlerförderung“. Kriterium: künstlerische Qualität. **Bester erster Zug:** vorab telefonisch die Förderfähigkeit klären.

FRIST JEDERZEIT VOR PROJEKTBEGINN

ANTRAG VERWALTUNG-ONLINE.FRANKFURT.DE

INFO KULTUR-FRANKFURT.DE

Kulturfonds Frankfurt RheinMain

Einzelpersonen **nicht** antragsberechtigt — nur Institutionen; privat-gemeinnützige nur mit **Freistellungsbescheid**. Voraussetzung: nationale/internationale Strahlkraft oder regionale Vernetzung → TezCon passt. Taugt als Kofinanzierung für andere Anträge.

FRIST ≤ 20.000 €: 3 MONATE VOR VERANSTALTUNG

ZUGANG E.V. NÖTIG

INFO KULTURFONDS-FRM.DE

Tezos Foundation — Ecosystem Grants

Proposals jederzeit; Review quartalsweise, Auszahlung milestone-basiert. Braucht Ökosystem-Mehrwert, Team, Roadmap, Nachhaltigkeit. **Braucht keinen e.V.** → als schnellen Anker parallel starten.

FRIST LAUFEND, QUARTALSWEISES REVIEW

ZUGANG OHNE E.V. MÖGLICH

INFO TEZOS.FOUNDATION/GRANTS

Finanzamt Frankfurt — § 60a AO

Stellt auf Antrag den Feststellungsbescheid aus (für neue Körperschaften vorläufig) — Voraussetzung für Spendenbescheinigungen und die o. g. Töpfe.

SCHRITT DIREKT NACH/MIT SATZUNG

ZUSTÄNDIGKEIT KÖRPERSCHAFT-FINANZAMT ERFRAGEN

Kosten & Zeit

POSTEN	CA.
Notar (Beglaubigung)	30–100 €
Amtsgericht (Eintragung)	50–75 €
Satzung durch Steuerberater (optional)	einige 100 €
Setup gesamt (ohne Berater)	~100–200 €
Dauer	~2–4 Monate

Checkliste

Abhaken wird in diesem Browser gespeichert.

- ☐ Zweck & Konzept festgelegt (Kunst/Kultur, ggf. Bildung)
- ☐ Name geprüft (Vereinsregister, Marke)
- ☐ 7 Gründungsmitglieder gewonnen
- ☐ Satzung entworfen (inkl. Gemeinnützigkeits-Klauseln)
- ☐ Satzung vom Steuerberater/Finanzamt vorgeprüft (§ 60a)
- ☐ Gründungsversammlung terminiert
- ☐ Gründungsprotokoll + Satzung unterschrieben
- ☐ Vorstand gewählt, Vertretung geregelt
- ☐ Notartermin (Beglaubigung der Anmeldung)
- ☐ Anmeldung beim Amtsgericht Frankfurt
- ☐ Feststellung Gemeinnützigkeit (§ 60a)

- ☐ Vereinskonto eröffnet
- ☐ GbR↔e.V.-Trennung dokumentiert
- ☐ Buchführung & Ablage aufgesetzt

ALLE ZURÜCKSETZEN

Nächste Schritte

1. Rechtsform final entscheiden (e.V. empfohlen) + 7 Mitglieder ansprechen.
2. Kulturamt-Beratungsgespräch buchen (Fristen, Räume, Programme).
3. Budget-Skelett mit realen Zahlen füllen — erst dann kann man „asken“.
4. Tezos-Foundation-Grant-Gespräch als Anker starten (braucht keinen e.V.).
5. Website → Funder-Hub: Impact-Zahlen, Partner, TezCon-Prospekt, PDF-Dossier.

kultur-frankfurt.de kulturfonds-frm.de tezos.foundation/grants

Quellen: Kulturamt Frankfurt, Kulturfonds Frankfurt RheinMain, Tezos Foundation; §§ 21 ff. BGB, §§ 51–68 AO, Mustersatzung Anlage 1 zu § 60 AO. Beträge/Fristen ändern sich — vor Antrag gegenprüfen. Interne Arbeitsgrundlage für ratata, kein Rechts-/Steuerrat.